



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

11/2022



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	4
• 8ª Câmara.....	4
• 9ª Câmara.....	4
• 10ª Câmara.....	7
DIREITO PRIVADO 2	8
• 11ª Câmara.....	8
• 13ª Câmara.....	9
• 14ª Câmara.....	10
• 15ª Câmara.....	12
• 16ª Câmara.....	13
• 19ª Câmara.....	13
• 21ª Câmara.....	13
• 22ª Câmara.....	14
• 12º Grupo	17
• 23ª Câmara.....	17
• 24ª Câmara.....	28
• 37ª Câmara.....	29
• 38ª Câmara.....	29
DIREITO PRIVADO 3	32
• 27ª Câmara.....	32
• 34ª Câmara.....	33
DIREITO EMPRESARIAL.....	34
• 2ª Câmara.....	34

DIREITO PRIVADO 1

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA C.C. PETIÇÃO DE HERANÇA – PROCEDÊNCIA – Inconformismo que comporta acolhimento – Nulidade da sentença que não se verifica, eis que os sucessores da ré, até a data em que proferida a sentença, não se manifestaram nos autos, embora devidamente intimados – Artigo 193, do Código Civil que se aplica à situação, devendo ser acolhida a prescrição alegada pelo apelante – Súmula 149, do Supremo Tribunal Federal. Ação de petição de herança que não é imprescritível e, no presente caso, deve observar o prazo prescricional vintenário, previsto no Código Civil de 1916 – Entendimento recente adotado pela 4ª Turma do STJ que deve ser aplicado à presente ação para o fim de considerar como início do prazo prescricional a data de abertura da sucessão – Autor que, embora ciente da filiação, ajuizou ação de investigação de paternidade somente após 23 anos da data do óbito, propondo a presente ação de petição de herança 30 anos após a abertura da sucessão – Desídia que não se justifica – Ação que se revela prescrita – Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1000993-36.2017.8.26.0582](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 19/10/22).

“AÇÃO PAULIANA – Fraude contra credores – Sentença de procedência para anular doação de imóveis – Apelação dos réus – Alegação de ausência de má-fé, pois as doações aos filhos são anteriores ao ajuizamento da ação trabalhista – Desacolhimento – Autor sofreu grave acidente de trabalho, na serralheria de propriedade do réu, com amputação de membros e ferimento grave no tronco, com riscos de vida, conforme laudo pericial – Embora anteriores ao ajuizamento da ação trabalhista, as doações foram posteriores à data do acidente e teve por finalidade levar o devedor à insolvência, em prejuízo ao credor – Empresa condenada a pagar lucros cessantes de R\$ 100.000,00, além de indenização por danos morais e estéticos de R\$ 30.000,00 cada – Inclusão do proprietário no polo passivo da execução – Indicação de bens móveis à penhora de difícil comercialização e não arrematados em hasta pública - Ciência dos réus sobre possibilidade de condenação em ação trabalhista, ainda mais porque a filha se qualificou como advogada e filho como policial militar aposentado – Sendo os donatários filhos do proprietário da empresa, não podem alegar desconhecimento da circunstância - Consilium fraudis e eventus damni caracterizados – Fraude contra credores reconhecida – Art. 158 do CC – Anulação das doações – Admissibilidade – Arguição de ilegitimidade ativa e passiva desacolhida - Sentença mantida – Honorários majorados – **RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001227-70.2020.8.26.0369](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 19/10/22).**

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Embargos à execução. Ação de execução de título extrajudicial, com o objetivo de recebimento de taxa de manutenção de loteamento. Sentença de rejeição dos embargos à execução. Inconformismo da parte executada-embargante. Reforma que se impõe. Autoenquadramento como "condomínio de fato" não estende à parte autora-exequente e embargada as mesmas restrições e benefícios reconhecidos às despesas oriundas de condomínio

edifício, previstas como título executivo extrajudicial pelo artigo 784, VIII e X, CPC/15. Não há espaço para se admitir o processamento da presente demanda sob a forma de execução de título extrajudicial. Reconhecimento das balizas da possibilidade de cobrança, na tese 492, STF [Pleno, RE 695.911/SP, com julgamento proclamado em 18.12.2020] não imprime a qualificação de título executivo extrajudicial aos instrumentos trazidos como suporte à existência da despesa cobrada. Lei de regência (CC/02, CPC/15 e Leis Federais 4.591/1964 e 6.766/1979) não qualifica como título executivo extrajudicial eventual adesão associativa celebrada entre proprietário de lote de terreno e a entidade que administra o loteamento de acesso controlado. Sentença reformada. Recurso provido para acolher os embargos à execução.” (Apelação Cível nº [1001877-03.2021.8.26.0428](#), Rel. Piva Rodrigues, j. 04/10/22).

“**PLANO DE SAÚDE** - Negativa de custeio de medicamento para tratamento quimioterápico - Procedência decretada - Alegação da ré de que lícita a negativa de cobertura por se tratar de contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98 e que o tratamento pretendido não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, com expressa exclusão contratual, além de se tratar de medicamento de uso domiciliar - Abusividade reconhecida - Contrato celebrado em 1990, não adaptado à Lei n. 9.656/98, sem qualquer demonstração de que foi ofertada oportunidade para que o consumidor a aceitasse - Empresa prestadora de serviços de assistência médica que não pode interferir na indicação feita pelo médico - Aplicação de novas técnicas que decorrem da evolução da medicina, sendo exigível, para defesa do consumidor a especificação de não cobertura nos contratos - Pedido médico que justifica a necessidade de utilização do medicamento indicado ao autor - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000066-64.2022.8.26.0010](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 04/10/22).

“**PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CONTAS QUE ENVOLVEM GASTOS HOSPITALARES. AÇÃO QUE, EM NÃO POSSUINDO NATUREZA DÚPLICE, NÃO PERMITE QUE O RÉU FORMULE PEDIDO, A NÃO SER POR MEIO DE RECONVENÇÃO, DO QUE A AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.**” (Agravado de Instrumento nº [2186879-18.2022.8.26.0000](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 04/10/22).

“**SEGURO SAÚDE.** Sentença que julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a tutela antecipada concedida e condenar a ré a autorizar e custear o procedimento de ressecção de tumor de bexiga do autor. Insurgência recursal da ré, sob o argumento de que o apelado sofria de doença preexistente, devendo ser respeitada a cobertura parcial temporária. Impossibilidade. Atendimento de emergência, devidamente indicado em atestado médico, de modo a incidir a exceção prevista no artigo 12, V, C, da Lei 9.656/98. Súmula 103, do TJSP. Ausência de interesse quanto ao pleito subsidiário de limitação do tratamento aos valores previstos no contrato, vez que a sentença questionada assim já dispôs. Sentença mantida. **RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.** (Apelação Cível nº [1109714-34.2021.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 04/10/22).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE ÁREA URBANA – Improcedência em primeiro grau – Satisfação dos pressupostos do art. 1.238 do Código Civil – Irrelevância de eventual existência de parcelamento irregular na região ou de desmembramento clandestino feito no passado remoto (*Distrito de Itaqueri da Serra – Itirapina/SP*) – Forma típica de aquisição originária da propriedade, desvinculada de outras questões formais pretéritas – Decisão judicial equivalente ao título hábil para a regularização do domínio perante o registro imobiliário – Sentença alterada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1000557-04.2017.8.26.0283](#), Rel. César Peixoto, j. 18/10/22).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de tratamento de polipose nasal, rinossinusite crônica e asma de difícil controle, com medicação Dupilumabe, prescrita pelo médico. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Não convencimento. Inexistência de cerceamento de defesa. Suficiência das provas coligidas aos autos, despidendo a pretendida expedição de ofício à ANS. Subsunção do caso às normas consumeristas e ao entendimento consubstanciado nas Súmula 95 e 102 deste E. TJSP. Tratamento de quadro clínico grave que segue a prescrição médica. Recusa abusiva, nos termos do art. 51, IV, CDC. Decisões do C. STJ que, embora tenham reconhecido a natureza taxativa do rol da ANS, não são dotadas de caráter vinculante. Sentença mantida. **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003250-21.2021.8.26.0347](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 18/10/22).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura para exames. USG transcraniana e cintilografia cerebral com Trodat. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Não convencimento. Subsunção do caso às normas consumeristas e ao entendimento consubstanciado na Súmula 96 deste E. TJSP. Tratamento que segue a prescrição médica. Recusa abusiva, nos termos do art. 51, IV, CDC. Decisões do C. STJ que, embora tenham reconhecido a natureza taxativa do rol da ANS, não são dotadas de caráter vinculante, além de se tratar de entendimento superado com a recente Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022. **DANOS MORAIS.** Hipótese que vai além de mero aborrecimento. Danos morais configurados. Reparação que foi arbitrada em R\$ 5.000,00. Pleito de redução. Descabimento. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.** Percentual incidente sobre o valor da causa. Descabimento. Hipótese que comporta como base o valor do proveito econômico. Insurgência acolhida nesse ponto. **RECURSO PROVIDO, EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1088798-76.2021.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 18/10/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Citação por edital dita ineficaz, por Curador Especial, na medida em que realizada uma única pesquisa para tentativa de citação do demandado. Nulidade patente. Evidente necessidade de exaurimento das tentativas de aperfeiçoamento do relevante ato, de forma ordinária, mormente porque encerra a ação pretensão de cumprimento de obrigação de ordem pessoal. Sentença anulada, com determinação da realização das pesquisas oportuna e tempestivamente requeridas. Exegese do artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil. Precedentes do E. TJ/SP. **RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1106413-50.2019.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 18/10/22).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DEPÓSITO EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSITIVO SENTENCIAL, QUE DELIMITA A EXECUÇÃO E TRANSITA EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. Cumprimento de sentença. Impugnação oposta pela devedora. Depósito em desconformidade com o comando sentencial consubstanciado no dispositivo. Dispositivo que transita em julgado e delimita a execução. Decisão reformada. Continuidade da execução, já que há saldo devedor. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1028771-54.2021.8.26.0577](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 18/10/22).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“JUSTIÇA GRATUITA – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Benefício deferido. **AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – REPRESENTANTE COMERCIAL – COMISSÕES - SEGUNDA FASE** - Ação de prestação de contas ajuizada por representante comercial para definição das comissões devidas em relação aos pedidos aviados e faturados - Contas apresentadas pela ré que foram impugnadas pelo autor - Determinada a realização de perícia, esta restou prejudicada pela impossibilidade da apresentação dos documentos solicitados pelo expert - - Determinação para que o autor indicasse o valor do débito - Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo autor - Insurgência da ré - Cabimento - Impugnação do autor que se deu de forma genérica - Cálculo homologado pela sentença que não conta com nenhum respaldo documental - **Sentença reformada. Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [0072050-45.2005.8.26.0100](#), Rel. Marino Neto, j. 13/10/22).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e reconheceu a existência de excesso de execução – Insurgência da executada – Pretensão de afastamento da incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor do débito – Descabimento – Apenas o pagamento voluntário da dívida exime o devedor de arcar com o pagamento de multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença – Inteligência do artigo 523, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil – Hipótese em que a executada depositou em juízo o valor integral do débito com a finalidade expressamente declarada de garantir o juízo – Garantia do juízo que não se confunde com o pagamento – Executada que requereu que a quantia devida fosse levantada pela exequente apenas após o trânsito em julgado – Pagamento voluntário não caracterizado – Decisão mantida – **RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL** – Cumprimento de sentença – Decisão que reconheceu a existência de excesso de execução e condenou a exequente a pagar honorários advocatício em favor da advogada da executada – Honorários fixados em R\$ 500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil – Insurgência da executada – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios, aplicando-se o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil – Cabimento – O juiz somente fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Ausência das hipóteses de aplicabilidade do disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios que deverão ser fixados de acordo com o intervalo percentual previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil – Honorários sucumbenciais devidos pela exequente que deverão corresponder a 10% do valor do proveito econômico obtido pela executada – **RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.**” (Agravo de Instrumento nº [2109960-85.2022.8.26.0000](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 13/10/22).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição trienal relativa à cobrança de dívidas líquidas – Irresignação da autora – Dívida líquida é certa quanto à existência e indeterminada quanto ao objeto – Determinação do quantum debeatur depende da apuração de

resultado contábil, o que não se confunde com simples cálculo aritmético – Impossibilidade de aplicação da prescrição trienal do art. 206, §5º, I, do CC – Inadmissibilidade da incidência da prescrição trienal com fundamento no art. 206, §3º, IV – Pretensão de ressarcimento sem causa pressupõe ausência de causa jurídica – Precedentes do C. STJ – Existência de vínculo obrigacional prévio que descaracteriza actio de in rem verso – Causa jurídica fundada no inadimplemento contratual – Relação contratual que não se confunde com contrato de representação comercial, motivo pelo qual se afasta o prazo quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/1965 – Ad argumentandum tantum, a propositura de ação de exibição de documentos constitui fato interruptivo da prescrição, de modo que a contagem de prazo recomençaria a partir do trânsito em julgado, na forma do art. 202, parágrafo único, do Código Civil – Demanda proposta antes da fluência do prazo quinquenal – Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC – Contrato de prestação de serviços – Jurisprudência do E. TJSP e do C. STJ – Recurso provido para determinar continuidade do iter na origem.” (Apelação Cível nº [1009453-61.2021.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 13/10/22).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO** – Instrumento particular – Previsão contratual de pagamento de comissão independente da concretização de operação – Atributos de liquidez e certeza – Juros moratórios – Entendimento jurisprudencial do C. STJ - Taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa SELIC, vedada a acumulação com correção monetária – Sentença reformada no que tange aos encargos moratórios – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1017646-23.2021.8.26.0114](#), Rel. Heraldo de Oliveira, j. 05/10/22).

“**APELAÇÃO – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO INDEVIDO DE COISA JULGADA** – Preliminar de nulidade da respeitável sentença – Rejeição – Hipótese em que não foi reconhecida a existência de coisa julgada em desfavor das embargantes, tanto assim que não foi proferida decisão terminativa quanto ao pedido de declaração de nulidade das operações de emissão e renegociação das debêntures – Respeitável sentença recorrida que apenas aludiu à existência de outras ações conexas, também referidas pelas embargantes, e nas quais a tese atinente à suposta nulidade das operações de emissão e renegociação das debêntures já havia sido analisada e rejeitada, sendo certo que foi certificado o trânsito em julgado nesses processos das ações conexas – Remissão a outras decisões que é consonante com o imperativo de coerência e uniformidade da jurisprudência (CPC, art. 926) – **PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A PROLAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO** – Preliminar de nulidade da sentença – Rejeição – Hipótese em que não se especificou qual a prova pretendida, qual o fato probando e em qual medida tal fato probando comprovaria as alegações das embargantes – Matérias alegadas que já foram objeto de apreciação e rejeição em juízo arbitral e em outras duas ações judiciais, o que corrobora a desnecessidade de instrução processual – Desnecessidade de produção de prova técnica (perícia contábil) no que tange à alegação de excesso de execução, pois as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Preclusão da possibilidade de produção de prova adicional – **PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL**

("CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DEBÊNTURES E OUTRAS AVENÇAS") – SIMULAÇÃO E NULIDADE DAS OPERAÇÕES QUE ENSEJARAM A CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO – CONTRATOS DE DERIVATIVOS DE "TOTAL RETURN SWAP" ("TRS") REFERENTES A DEBÊNTURES EMITIDAS NO BRASIL – CESSÃO IRREGULAR DE DEBÊNTURES A INVESTIDOR ESTRANGEIRO - FRAUDE A NORMAS CAMBIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E SOCIETÁRIAS BRASILEIRAS – LESÃO – MALVERSAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que as matérias alegadas pelas embargantes consistem em reiteração das teses já apreciadas e rejeitadas no âmbito de processo arbitral e de duas ações judiciais, julgadas por esta Eg. 13ª Câmara de Direito Privado, sendo certo que, em uma dessas ações, as aqui embargantes figuraram como partes no processo – Celebração de contrato de "Total Return Swap" ("TRS") entre o titular das debêntures e investidor estrangeiro que não operou transferência formal da titularidade das debêntures cobradas – Contratos de "TRS" que foram regularmente celebrados após a emissão da escritura de debêntures - Inadimplemento - Participação de investidor estrangeiro na reestruturação da dívida que não caracteriza titularidade de fato dos títulos inadimplidos – Embargantes que afirmaram que estavam negociando de boa-fé e que anuíram com os termos da renegociação do débito oriundo das debêntures; tendo, inclusive, disponibilizado voluntariamente acesso a informações confidenciais – Alegação de malversação de informações confidenciais por parte do Banco Morgan Stanley que é genérica e que, ainda que comprovada, não infirmaria a higidez da renegociação – Eventual insatisfação das embargantes que não caracteriza abusividade ou lesão – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IRREGULARIDADES EM OPERAÇÕES DE RENEGOCIAÇÃO DAS DEBÊNTURES E EM CONTRATO DE "TOTAL RETURN SWAP" ("TRS") REALIZADO NO ESTRANGEIRO – ABUSIVIDADE NAS RENEGOCIAÇÕES – REMISSÃO DO DÉBITO – Pretensão de que seja reconhecido o excesso de execução – Pedido de anulação da r.sentença, para que seja produzida a perícia contábil requerida pelas embargantes, e que não foi objeto de apreciação, por força do julgamento antecipado do mérito – Descabimento – Hipótese em que a alegação de excesso de execução está lastreada na suposta remissão parcial do débito, nas abusividades das renegociações do débito oriundo das debêntures e na irregularidade das operações realizadas no estrangeiro, atinentes à celebração de contratos de "Total Return Swap" ("TRS") – Teses pela remissão do débito, irregularidade das operações realizadas no estrangeiro e abusividades que não foram acolhidas – Ausência de justificativa para a realização de perícia contábil – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado pelo embargado de que as embargantes sejam condenadas como litigantes de má-fé – Rejeição – Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo do direito de recorrer e caracterizar a litigância de má-fé – PEDIDO REJEITADO.” (Apelação Cível nº [0107005-92.2011.8.26.0100](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 19/10/22).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - "Golpe da falsa Central de Atendimento" - Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora - Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro

que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão - Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - **Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000199-40.2022.8.26.0032](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 13/10/22).

“**APELAÇÃO** – Ação de rescisão contratual, indenização por danos materiais e lucros cessantes – Julgamento antecipado da lide, sendo julgada improcedente – Apelo interposto pelo autor, arguindo preliminares de nulidade da r. sentença recorrida e de julgamento extra petita – Preliminares que merecem ser acolhidas – Alegação de simulação contratual entre as rés e a empresa Scapioli Transportes, com o intuito de prejudicar o autor, que não restou devidamente apreciada pela douta Magistrada, sendo afastada sob o argumento de simulação maliciosa, do que não se trata aqui, afastando, assim, os pleitos indenizatórios formulados pelo demandante, cerceando, em decorrência disso, seu direito de defesa – Cabimento da produção das provas que requereu para comprovar suas alegações, conforme especificado nos autos – Recurso provido para tanto, anulando-se a r. sentença recorrida.” (Apelação Cível nº [1024889-23.2018.8.26.0405](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 13/10/22).

“**APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE DE QUE NÃO EXISTE TÍTULO EXECUTIVO, TODAVIA CONSTA NOS AUTOS O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DEVIDAMENTE ASSINADO. EXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CRÉDITOS SUB-ROGADOS. PROVA DA VENDA DO VEÍCULO E ABATIMENTO DA DÍVIDA. EXTRATO CONTÁBIL NÃO INFIRMADO PELO EMBARGANTE. JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO E PREVISÃO LEGAL. LAUDO PERICIAL QUE AFASTOU A SUPOSTA ABUSIVIDADE E A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [4009212-60.2013.8.26.0506](#), Rel. César Zalaf, j. 13/10/22).

“**APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Demurrage** (sobre-estadia) - Transporte marítimo - Improcedência - Insurgência da empresa autora - Reexportação das mercadorias nas mesmas unidades de armazenagem utilizadas na operação de importação - Fim do cálculo da *demurrage* em razão da autorização da transportadora - Conjunto probatório coligido aos autos que demonstra a expressa autorização da autora na reutilização dos contêineres, sem necessidade de desova - Mensagens eletrônicas trocadas entre as partes que comprovam que a negociação ocorreu dentro do período de *free time* - Sobre-estadia não configurada - *Demurrage* indevida - Sentença de improcedência mantida - **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1016859-08.2021.8.26.0562](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 26/10/22).

“APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Servidão de passagem - Sentença que reconheceu o direito de posse dos autores e determinou ao réu que se abstenha de bloquear a servidão de passagem - Insurgência do requerido - Acolhimento - Mera existência de uma porteira de madeira sem corrente ou cadeado que pode ser aberta por qualquer pessoa a qualquer momento não deve ser considerada um obstáculo apto à caracterização de esbulho possessório – Precedentes desta E. Corte nesse sentido - **Sentença de procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1004524-09.2021.8.26.0577](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 26/10/22).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS. Autora que refinanciou contrato de empréstimo consignado com desconto diretamente no benefício previdenciário, que era depositado em conta corrente do Banco Itaú. Autora surpreendida, não só com a cobrança das parcelas do empréstimo consignado, como também com a ausência de depósito de seu benefício previdenciário na conta corrente do Banco Itaú, com posterior notícia de que os valores estavam sendo creditados na conta corrente de seu genro, no Banco Santander (Brasil). Ação objetivando que o benefício previdenciário volte a ser creditado na agência do Banco Itaú, além de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, e os descontos incidentes nos proventos da autora, e condenar os réus a restituir em dobro os valores indevidamente debitados em conta de titularidade da requerente, além de danos morais. Sentença que incidiu em vício extra petita, já que a autora jamais pediu a declaração de inexistência do contrato, ou mesmo de restituição dos valores indevidamente descontados. Pedido deduzido na inicial que se limitou a condenação por danos morais e obrigação de fazer. Legitimidade passiva do Banco Santander. Responsabilidade solidária das casas bancárias. 1. Previsão expressa no contrato no sentido de que as parcelas do empréstimo consignado seriam descontadas diretamente no benefício. Mecanismo não observado pelo Banco Itaú. Apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por inadimplemento contratual. Manifesta responsabilidade do Banco Itaú. 2. Banco Santander que passou a ser o domicílio bancário do benefício previdenciário da autora, sem qualquer justificativa plausível. Ausência de demonstração de requerimento ou de anuência da autora para tanto. Evidente a responsabilidade do Banco Santander. 3. Danos morais manifestos, cujo valor arbitrado em primeiro grau, correspondente a R\$ 6.000,00, revela-se proporcional e razoável. 4. Honorários sucumbenciais que devem ser arbitrados com fundamento no § 2º do art. 85 do CPC, e não por equidade. Apelo do Banco Itaú provido em parte. Desprovimento do apelo interposto pelo Banco Santander, com observação de que a sentença monocrática incidiu em vício extra petita, devendo ser afastada a declaração de inexistência do contrato, e a condenação dos bancos à restituição, em dobro, dos descontos incidentes nos proventos da aposentadoria da autora.” (Apelação Cível nº [1000780-80.2022.8.26.0347](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 04/10/22).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Leilão. Segunda praça. Fixação de lance mínimo de 50 % do valor da avaliação, mediante entrada de 25% à vista e o restante parcelado em 30 meses. Acolhimento, sob pena de inviabilizar a alienação, considerando-se a ausência de arrematantes e a deterioração do bem. Não reconhecimento de prejuízo. Inteligência do art. 891, parágrafo único, do CPC. Interesse do credor mantido. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2130715-33.2022.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 11/10/22).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória lastreada em contrato de renovação de empréstimo consignado. Hipótese em que, em precedente ação de obrigação de fazer, foi determinada a limitação dos descontos em folha de pagamento a importe correspondente a 30% dos rendimentos líquidos da ré-embargante, que estão sendo efetuados com regularidade. Circunstância de que foi autorizado naquele feito a cobrança por outros meios das diferenças mensalmente inadimplidas, circunstância que, todavia, não justifica o vencimento antecipado e a cobrança integral da dívida, que, em boa medida, vem sendo satisfeita com os descontos em folha de pagamento. Hipótese em que deve o banco credor elaborar novo demonstrativo do débito, contemplando tão somente a dívida representada pelos valores das parcelas que sobejaram os descontos em folha de pagamento e que tenham sido inadimplidas, possibilitando à devedora, a partir de então, a oferta de novos embargos monitórios. Recurso manifestado pela ré não conhecido, em virtude da deserção. Consideração de que a ré-embargante não faz jus à gratuidade processual e, pelos mesmos fundamentos, ao parcelamento das custas, não se amoldando o caso às hipóteses legais que permitem o diferimento da taxa judiciária devida para o momento final do feito (artigo 5º, da Lei n. 11.608/2003). Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, anulada de ofício. Dispositivo: não conheceram do recurso interposto pela ré e anularam de ofício a r. sentença.” (Apelação Cível nº [1001605-92.2021.8.26.0562](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 10/10/22).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença - Decisão que não equipara o seguro garantia ao pagamento voluntário - Pretensão de afastamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º do CPC - Inadmissibilidade - Seguro-garantia que apenas substitui a penhora – Inteligência do art. 835, § 2º, do CPC/2015 – Precedentes - Cálculos apresentados em conformidade com o art. 798, parágrafo único do CPC - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO, na parte em que conhecido.” (Agravado de Instrumento nº [2119050-20.2022.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 10/10/22).

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Contratação de cartão de crédito

consignado. Impugnação da assinatura constante do instrumento apresentado pela instituição financeira. Realização de perícia grafotécnica inviabilizada. Réu não efetuou o recolhimento dos honorários do expert. Ausência de produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia milita contra o requerido. Legitimidade da contratação não evidenciada. Restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora de forma simples. Não comprovada a inequívoca má-fé ou dolo do demandando. Inaplicabilidade do precedente vinculante do STJ, ante a modulação dos efeitos do repetitivo por ocasião do julgamento do EAREsp n.º 676.608. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Majoração da verba para R\$10.000,00. Precedente desta C. Câmara. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação estão em consonância com o trabalho exercido pelo advogado do demandante. Sentença reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1003599-46.2020.8.26.0157](#), Rel. Paulo Alcides, j. 10/10/22).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DA PARTE APELANTE DE QUE O TERMO DE TRANSAÇÃO CELEBRADO NA EXECUÇÃO NÃO ENGLOBALAVA VERBA HONORÁRIA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. MESMA TESE DESENVOLVIDA POR OCASIÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE Nº 0041193-54.2021.8.26.0100, SENDO QUE NAQUELE FEITO O OBJETO É A VERBA SUCUMBENCIAL DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INTERPRETAÇÃO COM A SENTENÇA, DE QUE O TERMO DE TRANSAÇÃO ENVOLVIA AS TRÊS DEMANDAS, NO QUE RESPEITA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, DO ART. 113, § 1º, INCISOS III E V TODOS DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0041187-47.2021.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 06/10/22).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – INSURGÊNCIA CONTRA O SALDO DEVEDOR APONTADO PELA FIDUCIÁRIA – REGULAR CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – LEILÕES NEGATIVOS – QUITAÇÃO CONFERIDA AOS FIDUCIANTES – INJUSTA MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL – ESBULHO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ART. 53 DO CDC INAPLICÁVEL AO CASO – TAXA DE OCUPAÇÃO PELO USO DA COISA – CABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 37-A DA LEI Nº 9.514/97 – TERMO INICIAL – DATA DA EXTINÇÃO DO CONTRATO, CONFORME REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.465/2017 - SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1010677-87.2020.8.26.0223](#), Rel. Edgard Rosa, j. 06/10/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE LUCROS RECEBIDOS PELO EXECUTADO EM EMPRESA DE QUE É SÓCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL – APURAÇÃO DOS LUCROS POR ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO – IMPENHORABILIDADE DO *PRÓ-LABORE* RECONHECIDA – NATUREZA SALARIAL – CONSTRIÇÃO

LIMITADA AOS LUCROS EVENTUALMENTE DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO.- RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravado de Instrumento nº [2167767-63.2022.8.26.0000](#), Rel. Edgard Rosa, j. 06/10/22).

“**EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL** – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2185972-43.2022.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 06/10/22).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO** – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS ATRAVÉS DE APARELHO CELULAR VIA APLICATIVO DO BANCO DO BRASIL COM UTILIZAÇÃO DE QR CODE – FORNECIMENTO A TERCEIRO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – LEI Nº 8.078/90, ART. 14, § 3º, II – FALHA DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1025804-02.2021.8.26.0071](#), Rel. Matheus Fontes, j. 06/10/22).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA**. Seguro prestamista. Abusividade de cláusula de exclusão de cobertura em razão embriaguez do segurado em acidente de veículo. Súmula 620 do C. STJ. Danos morais não configurados. Recurso de apelação parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1130797-09.2021.8.26.0100](#), Rel. Roberto Mac Cracken , j. 20/10/22).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MORAL**. PRETENSÃO À REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Diversos danos causados ao autor (cobranças realizadas por ligações feitas a familiares, cobrança indevida de boleto, propositura de ação de busca e apreensão contra o autor, bloqueio judicial de valores no total de 32.532,17 e cobrança de valores pela Receita Federal em razão de apreensão de veículo por contrabando de cigarros no valor de R\$230.000,00). Extrema gravidade dos fatos retratados. Dano moral configurado. Indenização por dano moral mantida em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). Expedição de ofícios ao Procon/SP, Ministério Público do Estado de São Paulo e Banco Central do Brasil (BACEN). Recurso não provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1000207-07.2022.8.26.0003](#), Rel. Roberto Mac Cracken , j. 20/10/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EM SEDE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIU-O, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXECUÇÃO QUE SE PROLONGA POR UMA DÉCADA. A DESPEITO DA PRESENÇA DA PESSOA DE ÉLCIO PASQUALUCCI PERANTE OS FATOS QUE ENSEJAM A RESPONSABILIDADE DA UNICONTROL E EVENTUALMENTE À SOMBRA DA CONSTITUIÇÃO DA EKUM BRASIL, O CERTO É QUE NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO, NÃO SE VISLUMBRA UTILIDADE NEM MESMO PARA UMA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A TEOR DO § 1º, DO ARTIGO 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2202334-23.2022.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 20/10/22).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS**. Cheque devolvido (alínea 25). R. sentença de improcedência, com apelo só do autor. Apelante que insiste que a requerida tinha obrigação de dar ampla publicidade do roubo do talonário junto aos órgãos de proteção ao

crédito. Despacho saneador, não recorrido, que impôs ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada na exordial. Não comprovada a existência de falha na prestação de serviços da ré, que cumpriu o que assinala a Res. 3972/11, do BACEN. Inexistência de obrigação legal do Banco em comunicar os fatos narrados, que foram inseridos em Boletim de Ocorrência Policial, junto aos órgãos de proteção ao crédito. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo do autor.” (Apelação Cível nº [1002644-16.2021.8.26.0404](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 20/10/22).

“AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE E PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL PARA COBRANÇA DE PENALIDADE DECORRENTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE COTA DE CARREGAMENTO EM TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE GRÃOS – 'CLÁUSULA DE NÃO PERFORMANCE' -. RECONVENÇÃO COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTOS POR PREJUÍZOS DECORRENTES DO NÃO ATRACAMENTO DO NAVIO NO PORTO PARA RECEBER O CARREGAMENTO. APELO DA AUTORA E DA EMPRESA DE ELEVAÇÃO PORTUÁRIA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXECUÇÃO CONTRATUAL NOS MOLDES DA CONTRATAÇÃO ESCRITA FORMALIZADA PARA O PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR E QUE A TROCA DE E-MAILS CONFIRMA A INTENÇÃO DAS PARTES EM TERMOS DA TONELAGEM COMPROMETIDA PARA O TRANSPORTE E A INCIDÊNCIA DE PENALIDADE PELO NÃO CARREGAMENTO APURADA EM PERÍODO TRIMESTRAL, NO CASO, NO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2021. PROCESSO RELACIONADO COM O DE Nº 1011040-84.2022.8.26.0100 JÁ JULGADO POR ESTA 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. APELANTE NÃO TROUXE ELEMENTOS CONCRETOS PARA COMPROVAR O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA NÃO COMPLEMENTAÇÃO DO CARREGAMENTO E QUE ENSEJARIA A APLICAÇÃO DA MULTA, O QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL NUM CONTEXTO DE RECONHECIDA INFORMALIDADE. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA NATUREZA DA CLÁUSULA PENAL NO CASO VERTENTE. INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE O NAVIO CONTRATADO PELA APELADA NÃO ATRACOU TEMPESTIVAMENTE DE MODO A ABSORVER A CARGA A ELE DESTINADA DENTRO DO TRIMESTRE CONTRATUAL POR INGERÊNCIA DA PRÓPRIA AUTORA NA PRIORIZAÇÃO DE EMBARQUE DE OUTROS CLIENTES. A APELADA COMPROVADAMENTE INCORREU EM PREJUÍZOS PERANTE SEUS CLIENTES ALÉM DAS DEMURRAGES PELA NÃO LIBERAÇÃO DOS CONTÊINERES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECONVINDAS DIANTE DA CARACTERIZAÇÃO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO VOCACIONADO PARA UM MESMO NEXO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.” (Apelação Cível nº [1011080-66.2022.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 20/10/22).

“AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - AUTORA QUE À LUZ DA REVELIA, DA PROVA DOCUMENTAL E ORAL COMPROVOU QUE ADIANTOU VALORES À RÉ SUPERIORES AO DEVIDO – NULIDADE DA DÍVIDA E DO PROTESTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001215-73.2019.8.26.0407](#), Rel. Matheus Fontes, j. 20/10/22).

12º GRUPO DE CÂMARAS

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração Cível nº [2046452-39.2020.8.26.0000/50003](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 25/10/22).

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela provisória liminar com efeito suspensivo para atingir e sustar o andamento da Fase de Cumprimento, autos nº 0015291-65.2022, extraído dos autos principais nº 1120926-28.2016.8.26.0100, em andamento na 27ª Vara Cível Central, ponto central do interesse da autora com a distribuição da Ação Rescisória. Inconformismo. O processo que cuida da fase de cumprimento de sentença do capítulo da verba honorária, é onde a autora da ação rescindenda deve cuidar de sua defesa, seja com o depósito do devido como pagamento, ou garantia para exercer a arguição do princípio da irrepetibilidade da verba honorária por sua natureza alimentar, e do que lhe decorreria a consumação do pagamento a despeito do que venha a ser decidido na ação rescisória. Decisão mantida. Recurso não provido.” (o Agravo Interno Cível nº [2103454-93.2022.8.26.0000/50000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 25/10/22).

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUTORA - ALEGAÇÃO - RETENÇÃO EM PORTA GIRATÓRIA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - SENTENÇA DE MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO - DESPROVIMENTO DO APELO - AUTORA - INÉRCIA PARA ARROLAR COMO TESTEMUNHAS POLICIAIS CIVIS - FACULDADE PROCESSUAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, DO CPC) - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA.” (Ação Rescisória nº [2234729-05.2021.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 25/10/22).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REEXAME – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ART. 85 DO ATUAL CPC – Medida não permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do mencionado dispositivo legal, a depender da presença da Fazenda Pública na lide - Entendimento consolidado pelo STJ com o julgamento do Tema 1076, em regime de recurso repetitivo, ocorrido em 16.3.2022 – Juízo de retratação positivo - Inviável cogitar-se de modulação dos efeitos do julgado, à qual se refere o § 3º do art. 927 do atual CPC - Alterado parcialmente o resultado do julgamento do apelo da autora, no que concerne aos honorários advocatícios, os quais são arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, obedecendo-se a mesma proporção fixada no acórdão reexaminado para cada parte.” (Apelação Cível nº [1060237-21.2016.8.26.0002](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/10/22).

“REEXAME - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA - Verba honorária que foi fixada na sentença, por equidade, em R\$ 10.000,00 – Descabimento – Fixação por equidade, com fundamento no § 8º do art. 85 do atual CPC, que não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do atual CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide – Entendimento consolidado pelo STJ com o julgamento do Tema 1076, em regime de recurso repetitivo, ocorrido em 16.3.2022 – Honorários advocatícios que devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, isto é, sobre R\$ R\$ 1.452.335,14, devidamente atualizado - Inviável cogitar-se de modulação dos efeitos do julgado, à qual se refere o § 3º do art. 927 do atual CPC - Sentença reformada nesse ponto – Alterado o julgamento do apelo do escritório de advocacia que representa o banco autor, a fim de que lhe seja dado provimento integral.” (Apelação Cível nº [1078210-49.2017.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/10/22).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CUMULADA COM COBRANÇA DE COMISSÕES DE VENDAS E INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré ao pagamento da importância de R\$118.675,86, com correção monetária a partir da data do laudo pericial e juros de mora desde a citação. Inconformismo da autora e da ré. Apelações. Preliminar afastada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal pretendida imprestável ao deslinde do feito. Mérito. Laudo pericial realizado. Ausência de elementos aptos a macular o trabalho apresentado. Comprovado o trabalho da autora junto às empresas Dow Brasil, Braskem e MRV. Dow Brasil que era cliente da autora de longa data. E-mails que indicam que a autora emvidou esforços para a intermediação das vendas e a ser remunerada pelo seu trabalho. Pedido realizado diretamente junto à ré Kidde que demonstra o intuito da representada de não repassar as comissões devidas pela efetivação das vendas. Braskem também cliente da recorrente. Limite territorial para atuação da autora afastado, diante da pactuação de contrato global com a participação da Fire Solution nas negociações, inclusive com a especificação das comissões a serem recebidas pela autora. A ré Kidde ampliou a possibilidade de atuação da autora nas intermediações dos negócios junto à Braskem. Trabalho realizado com vendas concretizadas. Remuneração necessária. MRV também era cliente. Documentos e e-mails que indicam a intermediação da autora para a concretização de negociação entre a MRV e a ré Kidde, sendo cabível o pagamento das comissões ali geradas. E-mail enviado pelo representante da ré Kidde que informa especificamente o direito da autora ao recebimento das comissões concernentes às vendas realizadas. Ré Kidde que não apresentou os documentos de venda hábeis aos cálculos da comissão. Determinação de juntada dos documentos no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R\$1.000,00, limitada a R\$50.000,00. Adonai Química. Ré Kidde que não comprovou a pactuação de percentual menor do que o estipulado em contrato. E-mails que indicam o desconhecimento de quaisquer tratativas junto à autora. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Comissões pagas em atraso. Demonstrado o atraso no faturamento das comissões que se deu por responsabilidade da ré. Prazo de 10 dias após a emissão das notas que se mostra razoável para a efetivação do pagamento. Juros de mora e correção monetária devidos. Comissões de 2015 e 2016 pagas em atraso. Necessidade de pagamento dos juros de mora. Erro no cálculo pericial reconhecido. Valor apurado pelos juros que perfaz o montante de R\$20.841,09 [fls. 7.796] e não R\$38.471,26 [Fls. 7.212/7.215]. Homologado o laudo pericial no valor de

R\$101.045,67, já considerado o equívoco apontado [fls. 7.885]. Indenização de verbas rescisórias. Art. 27, alínea j, da lei nº 4.886/65. Atraso no pagamento das comissões que configura justa causa para a rescisão pela representante, ora autora. Inteligência do art. 36, 'd', da lei nº 4.886/65. Representada que, ademais, não demonstrou que a representante tenha incorrido em qualquer das figuras do art. 35 da lei nº 4.886/65. Cláusula 11.3 do contrato estabelecido entre as partes. Regra potestativa que deve ser afastada. Cláusula que revoga a lei em benefício da ré Kidde e que imputa a parte contrária a perda de direitos estabelecidos em lei. Impossibilidade. Indenização de 1/12 (um doze avos) devida sobre todo o período em que o perdurou a representação comercial, não limitada ao prazo prescricional quinquenal. Direito à indenização que se origina quando da rescisão contratual (cf. art. 27, alínea j, da lei nº 4.886/65). Juros de mora devidos desde a citação. Correção monetária aplicada desde a realização do laudo pericial. Precedentes do TJSP e do STJ. Sucumbência mantida. Autora que sucumbiu na menor parte dos pedidos. Honorários recursais. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido em parte e desprovido o da ré.” (Apelação Cível nº [1069376-57.2017.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 11/10/22).

“**PENHORA – BLOQUEIO DE VALORES** – Determinado à agravante, terceira interessada, que transfira para os autos da execução a importância de R\$ 11.875.080,72, supostamente bloqueada da conta mantida pelo coexecutado José Ferreira Reis por meio do sistema Sisbajud - Descabimento – Hipótese em que, em virtude de um erro do sistema interno da agravante, foi repassada a informação de que o mencionado coexecutado possuía tal quantia em sua conta – Caso em que o coexecutado, na data do bloqueio, possuía apenas R\$ 14,86 de saldo – Decisão revogada – Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2050215-77.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/10/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Cumprimento de sentença – Novo pedido de averbação premonitória, sob o argumento de desfecho da operação bancária com garantia de alienação fiduciária, sendo admitido o ato, já que a parte executada passou a ser a titular da propriedade, e não mais o banco – Diversas decisões nos autos impedindo a prática de novos atos executivos, até a solução de Recurso Especial interposto – Pedido indeferido – Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2133029-49.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/10/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução de título extrajudicial – Suspensão do feito por 60 dias em relação a todos os executados (empresas e devedor solidário), nos termos da decisão do Tribunal de Justiça do Pará – Insurgência do exequente – Conflito de Competência perante o Col. STJ que determinou, liminarmente, que se mantivessem hígidas as penhoras e outras garantias, vedado o levantamento de quantias, autorizando o prosseguimento das execuções em aspectos não expropriatórios – Possibilidade de prosseguimento da execução em tais termos, observado que, medidas urgentes deverão ser submetidas ao juízo da recuperação judicial a quem distribuída a cautelar antecedente à recuperação – Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2180398-39.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/10/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c.c. Pedido de Tutela Antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Inconformismo.

Possibilidade de realização do arresto pretendido pela exequente, caso não encontrado o executado. Artigo 830 do Código de Processo Civil. Prudente seja aguardada a tentativa de citação da empresa indicada para o polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, como decidido na r. decisão agravada, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para se analisar a viabilidade do arresto pretendido pela exequente. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2183636-66.2022.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 11/10/22).

“**SUCESSÃO EMPRESARIAL** – Prescrição da pretensão executiva – Inocorrência - Aplicação do princípio da "actio nata" – Prescrição que apenas transcorre quando o titular pode exercer a pretensão contra quem de direito, o que, evidentemente, pressupõe o conhecimento acerca da violação do direito e a subsequente inércia do titular do direito – Simples aquisição do imóvel em que estava estabelecido o devedor originário que, por si só, não conduziria ao reconhecimento da sucessão empresarial – Reconhecimento da sucessão empresarial que se baseou na constatação de uma série de fatos, que, conjuntamente, levaram à conclusão de que houve entre as empresas verdadeira transmissão do estabelecimento empresarial – Caso em que, antes do reconhecimento judicial da existência de sucessão empresarial entre a agravante e o devedor primitivo, não poderia o banco agravado exercer a sua pretensão em face da agravante – Impossibilidade de se cogitar de inércia do banco agravado, consequentemente, de prescrição – Agravado desprovido. Litigância de má-fé - Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte - Não atestado o intuito malicioso da agravante - Condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 80 do atual CPC que devem ser interpretadas com cautela, para não se inviabilizar o acesso à justiça - Rejeitado o pedido formulado nesse sentido pelo banco agravado na contraminuta.” (Agravado de Instrumento nº [2190518-44.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/10/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Ação de reintegração de posse de bem imóvel com pedido liminar. Decisão que determinou que deverá a parte autora ajuizar ação autônoma para salvaguarda de seu eventual direito. Inconformismo. Gleba de terra extensa e pessoas distintas Processo principal que se encontra maduro. Fatos que obstaculizam o pedido da autora. Partes envolvidas já foram citadas e apresentaram contestação, não havendo mais possibilidade de aditamento de forma discricionária pela autora. Artigo 329 do CPC. Os agora indicados para comporem o polo passivo, além do mais, afora a necessidade de concordância dos réus de admiti-los pela emenda no processo, não têm compatibilização de tese e interesse nenhum para a defesa de decisão judicial de ação possessória que está em curso e que dela não fazem parte. Decisão mantida. Agravado não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2193354-87.2022.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 11/10/22).

“**CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** – Impugnação – Decisão que rejeitou a segunda impugnação apresentada pela agravante – Débito que já foi quantificado nos autos de liquidação de sentença – Juízo de origem que, nos autos de liquidação de sentença, reputou como verdadeiros os cálculos apresentados pela agravada, não refutados pela agravante – Primeira impugnação ao cumprimento de sentença que foi rejeitada, não tendo a agravante interposto recurso de tal decisão – Segunda impugnação que foi apresentada de forma intempestiva, objetivando discutir

temas preclusos – Descabimento – Art. 507 do atual CPC – Agravante que, ademais, não indicou o valor considerado devido, conforme estabelece o § 4º do art. 525 do atual CPC – Não demonstrado o alegado erro material – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno – Pretendida pela agravante a concessão da tutela recursal ao agravo de instrumento - Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – Agravo interno prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº [2205883-41.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/10/22).

“REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela Price. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Taxa cobrada que não destoa da taxa média divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Registro de contrato. Cobrança permitida. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valor expresso no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000640-11.2022.8.26.0003](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 11/10/22).

“CONTRARRAZÕES – Não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade – Afastamento – Preliminar rejeitada. **INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS** – Contrato de pagamentos de transações comerciais – Consumidor que procedeu ao pedido de cancelamento de compras perante a administradora de cartão de crédito, conhecido como "chargeback" – Autora que deixou de receber os valores provenientes da venda que efetuou – Não demonstração de qualquer irregularidade na conduta da autora, porque tomou todas as medidas de segurança para receber o pagamento das compras – Responsabilidade da ré que integra o risco da atividade que desenvolve, sendo de natureza objetiva, com fundamento no parágrafo único do art. 927 do CC – Condenação quanto aos valores retidos das vendas realizadas que se impõe – Procedência da ação mantida – Honorários de sucumbência majorados, com fundamento no art. 85, 11º, do CPC – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000887-65.2022.8.26.0011](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/10/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência na origem – Apelo de ambas as partes – Réu que não produziu provas aptas a demonstrar que a autora seria a responsável pelo empréstimo tomado – Prova pericial que concluiu que a assinatura não é proveniente do punho da autora – Inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato em discussão - Devolução dos valores indevidamente debitados deve se dar de forma simples - Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp676608/RS) - Dano moral não caracterizado – Embora tenha

havido o desconto de parcelas no contracheque da autora, houve depósito na conta de sua titularidade, da quantia concernente ao suposto empréstimo, garantindo que a autora não tenha tido redução do valor utilizado para a manutenção de sua subsistência – Compensação do valor das mensalidades descontadas com o montante colocado à disposição da autora – Sucumbência recíproca – Recurso da instituição financeira provido, em parte, improvido o da autora.” (Apelação Cível nº [1002734-77.2020.8.26.0236](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/10/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO– Prescrição do débito (206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil) – Reconhecimento – Crédito que não é mais dotado de exigibilidade – Obrigação de retirar a dívida da plataforma "Acordo Certo" – Cabimento – Sentença de procedência mantida – Critério sucumbencial corretamente estabelecido, com espeque no princípio da causalidade – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1002956-16.2022.8.26.0223](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/10/22).

“APELAÇÕES. Ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes cumulado com danos morais. Supermercado afetado por cessação do fornecimento de energia elétrica. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Manifestação da ré pela produção de prova pericial e da autora por prova testemunhal. Declarada a nulidade da r. sentença e retorno dos autos ao juízo originário para reabertura da fase de instrução. **RECURSO PROVIDO DA RÉ. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.**” (Apelação Cível nº [1003596-65.2020.8.26.0101](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/10/22).

“LEGITIMIDADE PARA A CAUSA - Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Autor que postulou a reativação de sua linha móvel, clonada e habilitada em favor de terceiros, a repetição dos valores pagos sem disponibilização dos serviços, bem como a indenização pelos danos morais experimentados em decorrência da falha na prestação de serviços por parte da ré – Ré que é parte legítima para responder à presente ação – Autor que não reclamou os danos materiais decorrentes das supostas compras realizadas em seu cartão de crédito em decorrência da clonagem de seu chip, tendo limitado o seu pedido a fatos atribuídos à ré, dentro do âmbito de seus serviços – Legitimidade passiva da ré configurada – Preliminar rejeitada. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Prestação de serviços de telefonia móvel e internet – "Clonagem" de chip – Demora demasiada no bloqueio da linha, a qual estava sendo utilizada por terceiros – Não reativação da linha do autor, que a utilizava para o trabalho – Continuidade da cobrança das faturas mensais do plano de telefonia móvel do autor, a despeito da não disponibilização do serviço em seu favor – Falha na prestação de serviços configurada – Obrigação de reativação da linha do autor mantida, bem como a restituição dos valores relativos às faturas cobradas e pagas por ele durante o período em que o serviço não estava sendo disponibilizado. Repetição de indébito em dobro – Faturas cobradas e pagas pelo autor, referentes ao período de inoperância da linha móvel - Cabimento, com amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC – Recalcitrância da ré em reativar a linha do autor após inúmeros pedidos e reclamações nesse sentido perante os mais diversos setores, assim como continuidade da cobrança pelos serviços não disponibilizados, que não se revestem de boa-fé contratual, nem podem ser consideradas engano justificável. Responsabilidade civil – Dano moral – Inoperância da linha móvel e plano de internet do autor que

perdurou por longo período, a despeito das várias providências adotadas pelo autor para resolver o impasse – Serviço de evidente utilidade e necessidade na vida cotidiana – Autor que se utilizava da referida linha móvel para o trabalho, havendo a "clonagem" de seu chip e consequente inoperância da linha ocorrido durante a pandemia causada pela covid-19, o que lhe gerou ainda maiores transtornos – Autor que enfrentou verdadeira "via crucis" a fim de obter solução para as suas justas reivindicações – Circunstância suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento – Mantido o acolhimento do pedido indenizatório. Responsabilidade civil – Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Mantido o valor indenizatório de R\$ 8.000,00, sob pena de ofensa aos parâmetros indicados – Sentença de procedência da ação que há de persistir – Apelo da ré desprovido.” (Apelação Cível nº [1006936-11.2020.8.26.0006](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/10/22).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL – Dano moral descaracterizado – Existência de outras negativas em nome da parte autora – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida – Majoração dos honorários devidos pelo autor ao patrono do réu (art. 85, §11, CPC) - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1023196-84.2021.8.26.0506](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/10/22).

“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo das agências de viagem. Exclusiva intermediação de venda de passagens aéreas, sem contratação de pacote de viagem. Ausência de responsabilidade de agências de viagem por eventuais danos decorrentes do transporte aéreo. Ilegitimidade passiva "ad causam" caracterizada. Precedentes. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução de mérito com relação às três agências de viagem apelantes. Recursos providos.” (Apelação Cível nº [1066874-12.2021.8.26.0002](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 11/10/22).

“BLOQUEIO – ATIVOS FINANCEIROS – Pretendida pela agravante a liberação do valor constricto das contas de titularidade de sua representante legal – Indícios de que a titular da agravante utiliza a sua conta pessoal para efetuar transações financeiras relacionadas à pessoa jurídica – Agravante que não demonstrou, tampouco alegou, que as contas são utilizadas pela sua titular, sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica – Impossibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade do montante constricto, R\$ 4.522,01 – Agravo desprovido. Recurso - Agravo de instrumento – Preliminar de não conhecimento do agravo por intempestividade, suscitada nas contrarrazões – Descabimento – Embargos declaratórios opostos pela agravante que interromperam o prazo para a interposição do recurso – Art. 1.026, "caput", do atual CPC - Agravo que foi interposto tempestivamente – Preliminar rejeitada.” (Agravo de Instrumento nº [2039320-57.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/10/22).

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que julgou procedente o incidente – Art. 50, "caput" e §§ 1º e 2º, do CC – Evidenciada a confusão patrimonial entre a empresa executada "LAF do Brasil Indústria de Cabos e Fios Granulados Ltda." e a agravante - Empresa executada que, no período de janeiro de 2018 a setembro de 2019, transferiu para a agravante

quantia superior a R\$ 300.000.000,00 – Alegação da agravante de que foi contratada pela executada para atuar na "gestão de caixa, ou seja, administração de ativos e passivos (contas a pagar e a receber)", que não pode prevalecer – Agravante que não comprovou o destino dos valores por ela recebidos da executada – Existência, ademais, de outros indícios que evidenciam que a agravante, na realidade, foi constituída e "contratada" com a finalidade de mascarar o desvio de ativos financeiros da executada "LAF", em prejuízo de seus credores - Procedência do incidente mantida – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2274362-23.2021.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/10/22).

“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Prova oral que não serviria para alterar o desfecho da causa - Preliminar de nulidade da sentença afastada. Prestação de serviços bancários – Golpe da "troca de cartões" - Compras com cartão na modalidade débito e crédito não reconhecidas pela autora - Perfil destoante do titular, além de compras indevidas realizadas após comunicação da fraude - Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade da operação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do atual CPC e do 6º, VIII, do CPC - Responsabilidade do banco réu reconhecida – Mantido o decreto de inexigibilidade com determinação de restituição de valores. Sentença de procedência parcial da ação que há de persistir. Apelo do banco réu desprovido.” (Apelação Cível nº [1022213-11.2022.8.26.0002](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/10/22).

“JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - Súmula 481 do STJ e Art. 99, § 3º, do atual CPC - Apresentados documentos pela coembargante que possibilitam concluir pela momentânea ausência de liquidez que lhe permita arcar com o valor do preparo recursal – Concessão do benefício apenas quanto à dispensa do preparo recursal, com amparo no § 5º do art. 98 do atual CPC. Execução por quantia certa - Embargos do devedor - "Escritura de Abertura de Crédito Rotativo, Prestação de Fiança Solidária, Conjunta e Principal, e Garantia Hipotecária e Outras Pactos", à qual estão vinculadas duplicatas mercantis, acompanhadas pelas notas fiscais, todas com comprovante de recebimento das mercadorias, bem como pelos respectivos instrumentos de protesto - Fato que não é negado pelos embargantes – Pretendida pelos embargantes a revisão de operações anteriores à obrigação que embasa a ação executiva - Descabimento - Inviável a revisão da relação contratual em sua globalidade - Embargos à execução que objetivam a defesa dos devedores, mas com amplitude limitada a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do título executivo, nos quais não se inclui o desenrolar da cadeia contratual pretérita - Embargantes que, para tanto, devem adotar a via processual adequada – Prova pericial contábil que, por isso, não se ressentir de qualquer vício, por deixar de ter abordado a alegada cobrança de supostos juros abusivos em avenças anteriores, a gerar suposto crédito em favor dos embargantes. Execução por quantia certa – Embargos do devedor - "Escritura de Abertura de Crédito Rotativo, Prestação de Fiança Solidária, Conjunta e Principal e Garantia Hipotecária e Outros Pactos", a qual previu a cobrança de honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% sobre o valor da causa - Descabimento - Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que é incumbência do magistrado - Manutenção da aludida verba que implicaria "bis in idem" - Precedentes jurisprudenciais – Hipótese em que, entretanto, tal verba não foi incluída no débito exequendo, passando a incidir os honorários fixados no despacho inicial da ação executiva, no patamar de 10%

sobre o valor do débito, nos termos do art. 827 do atual CPC – Sentença de improcedência dos embargos que há de persistir - Apelo da coembargante desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade, com fundamento no § 8º do art. 85 do atual CPC – Medida não permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do mencionado dispositivo legal, a depender da presença da Fazenda Pública na lide - Entendimento consolidado pelo STJ com o julgamento do Tema 1076, em regime de recurso repetitivo, ocorrido em 16.3.2022 – Sentença reformada neste ponto – Verba estabelecida em 10% sobre o valor da causa atualizado - Apelo das embargadas e de seu advogado provido.” (Apelação Cível nº [1067886-03.2017.8.26.0002](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/10/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de arresto cautelar dos bens da executada/agravada – Ausência de citação da agravada, o que, de plano, já traria a supressão da oportunidade assegurada à devedora de pagar a quantia objeto da ação – Ausência, ademais, da comprovação dos requisitos que evidenciem, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não ocorre, satisfatoriamente, no presente caso – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido, prejudicados os embargos de declaração.” (Agravado de Instrumento nº [2182089-88.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/10/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual c.c. obrigação de fazer – Prestação de serviços de armazenagem, manuseio e movimentação de documentos – Magistrado que deferiu a expedição de novo mandando de busca e apreensão dos documentos físicos de propriedade da autora/agravada, que ainda estejam em posse da ré/agravante, nos termos do contrato e dos aditivos firmado entre as partes – Razoabilidade – Autora/agravada que busca o cumprimento da liminar desde 27 de outubro de 2021, sem sucesso, diante da resistência da agravante em cumprir a determinação de devolução dos arquivos – Ré/agravante, ademais, que concordou com a liberação do volume diário de 500 caixas – Depósito da caução feito pela autora/agravada, caindo por terra a alegação de inadimplência, portanto, ilegítima a posse dos documentos pela agravante – Precedentes envolvendo a mesma ré/agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2198252-46.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/10/22).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Questão posta no recurso que se limita ao direito da autora em receber indenização por danos morais em razão de não ter sido previamente notificada pelas corrés Serasa Experian S/A e Boa Vista Serviços S/A, nos termos do art. 43, §2º, do CPC - Notificação prévia efetuada via "SMS - Finalidade alcançada – Lei Estadual nº 15.659/2015, alterada pela Lei Estadual nº 16.624/2017, que dispõe que a comunicação prévia sobre a inscrição da dívida em cadastros de inadimplentes no Estado de São Paulo pode ser efetuada por meio eletrônico – Precedentes - Manutenção da improcedência do pedido em relação às corrés Serasa e Boa Vista – Majoração dos honorários devidos pela autora aos patronos de cada corré – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1002129-59.2020.8.26.0066](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/10/22).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Curso de jornalismo – Pedido da autora/apelada de redução da mensalidade em razão da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) – Irrazoabilidade – Ré/apelante que também se sujeitou aos nocivos efeitos causados pela pandemia, entretanto, adotou medidas para cumprir o contrato, com gastos em tecnologia para conversão do sistema de ensino presencial em virtual (on line), não havendo quebra contratual ou prejuízo ao conteúdo programático do curso - Elementos dos autos que não amparam a pretensão da autora, de redução de 30% do valor da mensalidade do curso de jornalismo – Precedentes – Onerosidade excessiva não verificada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.” (Apelação Cível nº [1018978-50.2020.8.26.0602](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/10/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Sentença de improcedência na origem – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que deixou de acolher a pretensão do autor – Discussão, ainda, de matérias novas e dissociadas daquelas levantadas na petição inicial – Impossibilidade, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Verba honorária majorada – Recurso não conhecido.” (Apelação Cível nº [1104155-67.2019.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/10/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve seu nome mantido nos órgãos de proteção ao crédito mesmo depois de devidamente pago, ainda que com atraso, com os respectivos encargos decorrentes da mora, o boleto emitido pela ré - Fatos relatados e comprovados que superaram o mero dissabor, inclusive em sucedâneo a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – Danos morais configurados – "Quantum" indenizatório, entretanto, que deve ser fixado com moderação – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1112752-54.2021.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/10/22).

“PROCESSUAL CIVIL – Nulidade da sentença não ocorrente, porque houve o devido pronunciamento judicial a respeito da matéria travada nos autos, restando expresse na sentença os fundamentos pelos quais acolheu a pretensão da embargante-apelada – Preliminar rejeitada. EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheques - Possibilidade de discussão da 'causa debendi' – Emissão por pessoa jurídica em razão de contrato verbal firmado com a exequente, para garantia de pagamento de duplicatas – Posterior ajuizamento de pedido de falência, fundada nas mesmas cartulas – Elisão da falência e levantamento do montante pela exequente - Dívida que embasava a cobrança dos cheques sustados, objeto da execução proposta em face da ora embargante-apelada, já está devidamente solvida – Sentença de procedência dos embargos mantida – Verba honorária majorada – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1119274-34.2020.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/10/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Regresso. Alegada sub-rogação na posição da vítima da fraude, após ressarcimento do dano sofrido. PagSeguro que, no entanto, atuou como mera intermediadora das operações. Ausência de nexos causal entre os danos sofridos pelo cliente e a atuação da intermediadora dos pagamentos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §2º e 11, do CPC. Recurso não

provido, nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1052938-77.2022.8.26.0100](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 26/10/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÉ “UP IMPORTS E TRANSPORTES LTDA” - CITAÇÃO – EFETIVAÇÃO NA PESSOA DO MANDATÁRIO - PROCURAÇÃO - PODERES ESPECÍFICOS PARA O ATO - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA - ATO PROCESSUAL - VALIDADE - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2195864-73.2022.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/10/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. Transporte marítimo de mercadorias. Pretensão de ressarcimento de indenização em razão de avarias na mercadoria segurada (chapas de ACM). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. DECADÊNCIA. Prazo de dez dias para a seguradora sub-rogada denunciar o dano ao transportador, sob pena de decadência do direito, nos termos do parágrafo único do art. 754 do Código Civil. Descabimento. Direito de regresso regido pelo art. 786 do mesmo Código. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Sentença reformada neste aspecto. PRESCRIÇÃO. Prazo prescricional anual previsto na Lei n. 11.442/2007, cujo início para a seguradora, em ação regressiva, ocorre com o pagamento da indenização securitária. Protesto judicial que interrompe a prescrição. Medida válida, no caso concreto. Reinício do prazo após o último ato do processo interruptivo. Inteligência do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil. Ação manejada no prazo legal. Sentença reformada neste aspecto. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Instituto que dispensa, unicamente, o exame alusivo à presença de dolo ou culpa do transportador, mas não exonera o lesado de demonstrar a relação de causa e efeito entre a conduta daquele e o evento danoso. Nexo de causalidade não demonstrado. Conjunto probatório que não permite constatar com certeza se as avarias na carga ocorreram pelo ressecamento da borracha da parte inferior da porta do container, permitindo infiltração na unidade. Laudo de vistoria que não é conclusivo neste sentido. Lado outro, foi apurado que houve o incorreto armazenamento das chapas de ACM no interior do container, cuja mercadoria deveria ter sido transportada em pallet, quando foi acondicionada apenas com duas madeiras de fina espessura, não atendendo orientação de manual de especificações técnicas da mercadoria. Apuração, ainda, de ausência de sílica no interior do container para absorção da umidade, possibilitando a ocorrência de condensação, de modo a contribuir para danos das chapas localizadas na parte superior. Autora que dispensou a produção de outras provas, não se desincumbindo, a contento, do ônus do art. 373, inciso I, que lhe competia. Sentença modificada em parte para afastar a decadência e prescrição, mantida, contudo, a improcedência da ação. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1007951-93.2020.8.26.0562](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 26/10/22).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos e julgou pela sua procedência, constituindo o título executivo judicial. Insurgência da parte ré, embargante. Recurso provido, com reconhecimento da prescrição. Embargos declaratórios opostos pela apelada. Erro material alegado quanto à definição da data do protesto. Protesto que se pretendeu tirado dentro do prazo de 6(seis) meses após o prazo de 30 dias para apresentação. Ação cautelar de protesto em que se obteve liminar para suspensão do protesto, com efeitos estendidos até a finalização do julgamento de ação declaratória de inexigibilidade dos

títulos. Improcedência da ação, cujo trânsito em julgado permitiu o protesto dos títulos. Data que demarca o fim da interrupção e o início da contagem do prazo prescricional. Ação monitória de cheque prescrito. Prazo quinquenal a contar de outubro de 2.018. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente para, afastada a prescrição, confirmar a r. sentença que constituiu título judicial à autora, embargada. Recurso de apelação não provido, com majoração da verba honorária.” (Embargos de Declaração Cível nº [1019840-86.2020.8.26.0451/50000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 26/10/22).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou o pedido, deduzido pelo escritório de advocacia, responsável por patrocinar os interesses do exequente até o início de setembro de 2021, quando houve a revogação dos poderes outorgados, visando à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, remetendo a discussão sobre o tema à via autônoma – Irresignação recursal. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM RESPOSTA – Razões de inconformismo que não apenas guardam correlação com os fundamentos do decisorio inapreciado, como são hábeis a combatê-los de forma satisfatória, permitindo o perfeito exercício do direito de defesa pela parte da recorrida – Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL INVOCADA EM CONTRAMINUTA – Matéria devolvida a esta Corte que foi suscitada em Primeiro grau – Inovação recursal não configurada – Preliminar rechaçada. MÉRITO – Revogação do mandato e constituição de novos advogados, pelo credor, durante o trâmite da lide executiva, ainda não concluída – Pendência de julgamento dos embargos opostos pela parte devedora – Controvérsia nos autos, ademais, a respeito da interpretação a ser dada a dispositivo, previsto no pacto firmado entre o insurgente e o ex-cliente, envolvendo renúncia à verba honorária sucumbencial – Questão de alta indagação – Cenário retratado que impõe a discussão da temática sub judice em ação autônoma, a fim de evitar o indevido alargamento da lide e tumulto processual – Jurisprudência do STJ e desta Colenda Câmara. CONCLUSÃO – Decisão mantida – PRELIMINARES AFASTADAS – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2099776-70.2022.8.26.0000](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 27/10/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que extinguiu o feito, em relação à devedora principal, com fundamento na homologação do plano de recuperação no juízo recuperacional, sem arbitrar honorários advocatícios – Recurso do escritório de advocacia representante da recuperanda – Inexistência de vedação legal em relação à possibilidade de ajuizamento de execução em relação à empresa com pedido de processamento de recuperação judicial – Comando judicial que determina apenas a suspensão da execução, porém, não impede o ajuizamento – Inteligência do art. 6º, II, da Lei n. 11.101/05 – Autos originários demonstram que o nobre magistrado a quo, antes da citação, determinou a suspensão da execução em relação à recuperanda - Apesar de a recuperanda haver comparecido aos autos para pleitear o desbloqueio de constrição, tal situação ocorreu por equívoco da Serventia e, não, a pedido do credor - Devedora que não foi a parte vencedora da lide, pois, ao contrário, o conjunto probatório demonstra que a dívida inequivocamente existe, tendo sido caracterizada a novação em razão da aprovação do plano de recuperação judicial – Dívida que se submeterá ao regime concursal, mas permanece devida – Inexistência de pretensão resistida do exequente ou de

pedido de atos constitutivos em relação à recuperanda – Devedora que deu causa ao ajuizamento da ação quando deixou de adimplir a obrigação assumida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2188103-88.2022.8.26.0000](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 27/10/22).

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA – CAMPANHA PARIS PERFUMADA – PRÊMIO – VIAGEM – CANCELAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTO – DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS** – I- Sentença de parcial procedência – Apelos das partes – II- Autor Márcio que, na qualidade de consultor da corré Natura, foi um dos vencedores da campanha 'Paris Perfumada', tendo sido contemplado com uma viagem com acompanhante – Autores, porém, impedidos de embarcar, sob a alegação de descredenciamento do autor Márcio e descumprimento ao regulamento da campanha – Concurso realizado no ano de 2017 – Descredenciamento do autor apenas em maio de 2018 – Tratando-se a premiação de ato jurídico perfeito, o posterior encerramento da relação comercial não se presta a afastar a premiação regularmente concedida – Embora tenha restado incontroverso que o autor Márcio, em certo momento, descumpriu algumas das obrigações da 'Cartilha de Venda Direta', o que ensejou o seu descredenciamento como consultor da corré em 16/05/2018, inexistente prova de que tenha o autor infringido o regulamento do concurso – Corré que não comprova que o autor tenha praticado qualquer tipo de fraude quanto à sua participação – Ausência de fundamento lícito para o cancelamento da viagem – Responsabilidade solidária das corrés, uma vez que evidenciada a participação de ambas na cadeia de fornecimento do serviço – Danos morais caracterizados – Autores submetidos a situação de grande constrangimento, que supera meros aborrecimentos – Indenização devida, fixada em R\$15.000,00 para cada autor, quantia suficiente para compensar a lesão moral sofrida – III- Uma vez que os autores foram privados de usufruir do prêmio do concurso, as corrés deverão pagar indenização em valor equivalente à viagem, de R\$26.000,00 – IV- Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC – Apelos improvidos.” (Apelação Cível nº [1016001-39.2020.8.26.0100](#), Rel. Salles Vieira, j. 27/10/22).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE-** Não comprovação do esbulho- Ré nora do autor reside há nove anos no imóvel- Desavença familiar, com divórcio litigioso, desencadeou a ação em curso- menores envolvidos no conflito- Alegação de realização de benfeitorias- matéria que está sendo dirimida na ação de divórcio- Sentença de improcedência da ação- mantida- RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível nº [1003896-56.2021.8.26.0565](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 25/10/22).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Negativa de contratação pela autora – Banco réu não se desincumbiu do ônus da prova, a

seu cargo, de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (CPC, art. 429, II) – Ausente a prova da efetiva contratação, correto o cancelamento do contrato – Devida a restituição dos valores descontados da autora – Autorizada, porém, a compensação com os montantes transferidos à conta da autora, a fim de restituir as partes ao estado anterior (CC, art. 182) – Valores descontados da autora devem ser devolvidos de forma simples, não em dobro, diante da ausência de má fé – tese firmada em recurso repetitivo (STJ – EAREsp nº 676.608), pois a modulação dos seus efeitos não atinge as cobranças impugnadas, uma vez que os descontos ocorreram antes de 30.03.2021 (Tema 929) – Danos morais não caracterizados na espécie – Ausência de negativação perante cadastros restritivos, assim como de cobrança vexatória e de abalo de crédito – Sentença reformada em parte, para afastar a condenação do réu à devolução em dobro, assim como autorizar a compensação de crédito e débito entre as partes – RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1131644-79.2019.8.26.0100](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 05/10/22).

“**EXECUÇÃO.** Penhora de pontos e milhas aéreas de programas de fidelidade. Descabimento. Inexistência de forma segura de conversão em moeda corrente. Medida que não conduz à satisfação do crédito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2199064-88.2022.8.26.0000](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 05/10/22).

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO – LETRA DE CÂMBIO** – Excesso de execução – Procedência dos embargos para acolher os cálculos apresentados pela embargante, determinando que a conversão da moeda estrangeira ao Real seja efetuada considerando-se o câmbio da data da contratação – Inadequação – Letras de câmbio emitidas em garantia de contrato de compra e venda de equipamentos cuja credora original tem sede no exterior, tendo sido a Finlândia designada como praça de pagamento – Validade da contratação em moeda estrangeira (art. 2º, inc. I, IV e V do Dec-lei 857/69) e consequente validade da conversão da moeda na data do pagamento – Precedentes do STJ – Hipótese que se enquadra nas exceções legais, justamente os incisos I, IV e V do art. 2º do Dec-lei 857/69 – Excesso de execução incorrente – Inversão dos ônus sucumbenciais, com prejuízo do pedido de reforma dos honorários advocatícios fixados anteriormente em favor da embargante - RECURSO DAS EMBARGADAS PROVIDO, PREJUDICADO O APELO DA EMBARGANTE.” (Apelação Cível nº [1030123-23.2021.8.26.0100](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 19/10/22).

“**OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS.** Relação de consumo. Sistema de score de crédito. Cadastro que conta com número de telefone. Ausência de qualquer ilegalidade. Tema decidido em sede de recursos repetitivos pelo STJ (REsp nº 1.419.697/RS). Inexistência de conduta abusiva por parte do Serasa ao classificar o risco de crédito. Sentença mantida. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1000268-26.2021.8.26.0382](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 19/10/22).

“**CONSÓRCIO.** Ação de cobrança. Cessão de direitos de cota cancelada. Notificação extrajudicial da administradora. Validade. Data de recebimento não impugnada pela demandada. Desnecessidade de anuência, em se tratando de cota cancelada. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010621-22.2022.8.26.0405](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 19/10/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Boleto falso recebido por Whatsapp e pago pela autora – Golpe perpetrado por terceiros, adotando prática conhecida como "phishing" – Intenção de quitar financiamento bancário – Ausência de responsabilidade da instituição financeira que financiou o bem – Nexos causal não demonstrado – Responsabilização da corré PagSeguro, que figurou como beneficiária do boleto, inclusive constando seu CNPJ – Circunstâncias do caso concreto que revelam não se tratar de mero descuido da consumidora – Quantia recebida pela PagSeguro e posteriormente transferida pelo suposto criminoso para outras contas - Atendimento moroso por parte da PagSeguro que não foi capaz de bloquear a operação após contato da autora, nem sequer minimizar o prejuízo – Danos morais caracterizados – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA AYMORÉ S.A. E DO SANTANDER BRASIL PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA CORRÉ PAGSEGURO S.A. NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012046-85.2020.8.26.0007](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 19/10/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação de inscrição indevida de dívidas prescritas em cadastros de inadimplentes. Serasa Limpa Nome. Não demonstração da origem das dívidas cedidas. Inexigibilidade reconhecida. Exclusão do nome da autora da referida plataforma. Sentença reformada. DANO MORAL. Não configuração. Anotação de conta atrasada que não influencia no "score" do consumidor nem implica negativação de seu nome. Ausência de prova de repercussão que tenha causado abalo à honra e imagem. Sentença mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Ausência das situações previstas nos artigos 80 do CPC. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002233-82.2021.8.26.0400](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 19/10/22).

DIREITO PRIVADO 3

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Contrato de Fornecimento, Instalação e Manutenção de Equipamento. DECISÃO saneadora que indeferiu a inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Ação ajuizada pela Empresa autora contra a Empresa fabricante e vendedora de elevadores, visando à instalação do equipamento no edifício indicado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica da autora. Teoria finalista mitigada. Inversão do ônus da prova que se mostra pertinente, ante a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, além da hipossuficiência técnica da parte consumidora. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2146575-74.2022.8.26.0000](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 18/10/22).

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO PLATAFORMA 'SERASA LIMPA NOME'. INCLUSÃO NA PLATAFORMA QUE CONFIGURA COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Respeitável sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, validando o apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome". Recurso provido em parte, apenas para declarar a inexigibilidade, ainda que extrajudicial, de dívida prescrita; e, para exclusão do apontamento que pode impedir ou dificultar novo acesso ao crédito. Falta de interesse no pedido declaratório de prescrição, pois já foi acolhido pela sentença.” (Apelação Cível nº [1018209-92.2020.8.26.0068](#), Rel. Dario Gayoso, j. 18/10/22).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência. Apelo da ré, sustentando a possibilidade de cobrança extrajudicial das dívidas, ainda que prescritas, salientando, outrossim, que a plataforma de renegociação de débitos em que inserido o nome da autora não implica sua negativação. Pleito subsidiário de redução das astreintes, bem como de fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Fato incontroverso. Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição, quinquenal no caso (art. 206, § 5º, I, do CC) o que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Informação do débito em plataforma de acordo denominada "Serasa Limpa Nome". Manutenção dos dados do consumidor na plataforma de acordo que implica em alteração do score, facilmente acessada por terceiros. Ferramenta cujos efeitos equivalem à negativação da dívida, afrontando o disposto no art. 43, §1º, do CDC. Astreintes fixadas em valor que não se mostrou desproporcional. Critério equitativo utilizado para a fixação dos honorários que se encontra em consonância com o preceito legal contido no art. 85, § 8º, do CPC. Fixação com base no proveito econômico que resultaria em valor irrisório, configurando aviltamento da profissão de advogado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1021791-61.2021.8.26.0005](#), Rel. Alfredo Attié, j. 18/10/22).

“**APELAÇÃO.** Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Sentença de procedência determinando o pagamento de 6% sobre o valor negócio. Insurgência da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Prova oral desnecessária. Mérito. Comissão que é devida. Comprovação de que o negócio se consumou após aproximação das partes. Montante que se mostra compatível com o praticado no mercado imobiliário. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1035278-10.2021.8.26.0002](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 18/10/22).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PREVIDÊNCIA PRIVADA.** PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONSTITUIÇÃO DA UNIAO ESTÁVEL, POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. MERA DECLARAÇÃO DA CURADORA EM FORMULÁRIOS DA RÉ INSUFICIENTES AO RECONHECIMENTO DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL AUTOR QUE É INTERDITADO DESDE O ANO DE 2011 E VIVE EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DEFINITIVO DO BENEFÍCIO. DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Recursos providos.” (Apelação Cível nº [1041192-21.2017.8.26.0576](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 03/10/22).

“**APELAÇÃO.** Ação condenatória. Prestação de serviços de gestão em energia elétrica. Suposta ausência de pagamento integral do preço ajustado, apesar da efetiva prestação do serviço contratado. Cobrança do valor remanescente. Sentença de procedência. - Cerceamento de defesa. Inocorrência. Impertinência, inutilidade e desnecessidade de provas adicionais. Correto o julgamento antecipado da lide. - Relação de consumo. Inexistência. Serviços contratados que se destinam ao implemento da atividade lucrativa desenvolvida pela apelante. Inviável a aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor. - Contrato de trato sucessivo. Obrigações contratuais assumidas pelas apeladas que deveriam ser cumpridas ao longo do período de vigência do ajuste, mediante remuneração mensal estipulada. Prestação de serviços que não se exauriu apenas na intermediação de negócio celebrado entre a apelante e a Cemig. - Rescisão imotivada e unilateral do contrato pela apelante. Possibilidade prevista no pacto. Intenção antecipada de pôr fim ao contrato adequadamente comunicado às apeladas, com pagamento das mensalidades devidas durante o período de aviso prévio. Ausência de valores remanescentes devidos às apeladas. Pedido improcedente. - Sentença reformada, com inversão de encargos de sucumbência. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1054279-12.2020.8.26.0100](#), Rel. Claudia Menge, j. 03/10/22).

DIREITO EMPRESARIAL

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“ANULAÇÃO DE ATOS ENVOLVENDO SOCIEDADE POR AÇÕES. Autor que fora destituído do cargo de Diretor Jurídico fizera referência expressa de que a assembleia geral extraordinária não observara prazo mínimo legal para a convocação, além de ausência de quórum mínimo para a deliberação, pleiteando, assim, a anulação de tais atos e recondução ao cargo, pois é acionista minoritário. Ação julgada improcedente. No transcurso do feito, ocorrera o falecimento do acionista majoritário, com 87% das ações. Seus herdeiros renunciaram expressamente à herança. O próprio autor, ora apelante, também é autor de outra ação de dissolução total da sociedade. Pedido de recondução ao cargo se torna prejudicado, haja vista que a sociedade está em dissolução total, tanto que naquela demanda, o ora apelante foi nomeado administrador provisório da empresa, porém, 'a posteriori', destituído, uma vez que, segundo decisão daquela ação, não era mais acionista da empresa. No caso em exame, a dissolução total da sociedade caracteriza óbice para a entrega da prestação jurisdicional no mérito, tendo em vista a posterior falta de interesse de agir. Pressuposto processual ausente que configura óbice às pretensões. Quanto ao afastamento da condenação por litigância de má-fé, deve sobressair, visto que não se vislumbra que o apelante tivesse inobservado o necessário. Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº [1038789-52.2017.8.26.0100](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 04/10/22).

“RESCISÃO CONTRATUAL ENVOLVENDO COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE EMPRESAS – Casas Lotéricas. Empresas que têm vinculação com a Caixa Econômica Federal, sendo permissionárias da instituição financeira em referência. Transferência de titularidade das quotas sociais necessita de autorização expressa da CEF, o que não ocorreu. Alegação dos apelantes, de que os réus não assinaram os documentos necessários para tanto, não fora demonstrada. Caixa Econômica Federal é titular do poder discricionário. Afirmação de que o contrato fora como condição suspensiva se apresenta insuficiente. Quem transfere as quotas mediante pagamento respectivo deve suportar o ajustado. Polo ativo não efetuou o necessário para a consumação das transferências das quotas sociais. Autores recorrentes que inclusive ressaltaram que os réus administraram e gerenciaram as Casas Lotéricas na condição de mandatários dos vendedores, ora apelantes, portanto, nada obsta a busca de prestação de contas envolvendo o cumprimento dos mandatos. Ausência de embasamento para tanto nesta demanda. Desfazimento do pactuado para que as partes retornem ao 'status quo' primitivo, com devolução dos valores pagos e indenização pelas despesas correlatas, em condições de sobressair. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1095819-79.2016.8.26.0100](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 04/10/22).